

ТЕМА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План:

1. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов
2. Процессуальные документы.
3. Методика составления процессуальных документов.

Цель: Формирование у студентов представления и знаний о процессуальных документах.

Задачи:

- ознакомить с основными понятиями по теме;
- сформировать у студентов знания о процессуальном документе;
- ознакомить с видами процессуальных документов.

• Понятие и значение уголовно-процессуальных документов

В целях полного и быстрого раскрытия преступлений, изобличения и наказания виновных закон устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. В частности, уголовно-процессуальный закон предусматривает, что еще до разбирательства дела в суде органами дознания и предварительного следствия должны быть тщательно собраны данные о личности обвиняемого и о преступлении: время, место и способ его совершения; наступившие последствия; характер вины, мотивы, цель; обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность; условия, способствующие совершению, преступления, и др. Законом также предусмотрены средства и методы, при помощи которых выясняются указанные выше обстоятельства. К ним относятся: допросы, очные ставки, осмотры, обыски; задержания, освидетельствования, экспертизы, следственные эксперименты и т.д. Все следственные действия, которые производятся органами расследования, поскольку они предусмотрены уголовно-процессуальным законом, носят процессуальный характер.

Деятельность органов дознания, предварительного следствия в уголовном судопроизводстве протекает в определенной процессуальной форме, которая обязывает совершать следственные действия в необходимом порядке, с соблюдением установленных условий и последовательности. Например, уголовное дело возникает в форме возбуждения его путем вынесения об этом соответствующего постановления; обвинение предъявляется в форме постановления; объяснения обвиняемый даёт в форме фиксируемого следователем в протоколе допроса; фактические данные признаются доказательствами только при условии, если они получены из надлежащего источника, в установленном порядке и соответствующим образом оформлены.

Процессуальная форма обуславливает письменный характер уголовного судопроизводства, в том числе и предварительного расследования.

Составление предусмотренных законом процессуальных документов — необходимое условие успешного производства дознания и предварительного следствия. Процессуальные документы служат свидетельством выполнения требований закона, являются средством фиксации соблюдения процессуальной формы.

- **Что следует знать о процессуальных документах?**

Процессуальные документы – это индивидуальные правовые акты, являющиеся наиболее распространенным типом юридических текстов. В процессуальных документах отражаются реальные события, обосновывается их правовая оценка. В индивидуальных актах описывается какая-либо единичная ситуация, в которой применима данная правовая норма.

Порядок производства по уголовным делам определяется Уголовно-процессуальным законодательством¹, в задачи которого входит, прежде всего, быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона.

Установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок производства по уголовным делам должен способствовать укреплению законности, предупреждению преступлений, защите интересов личности, государства и общества².

Выполнение требований уголовно-процессуального закона обеспечивает соблюдение уголовно-процессуальной формы³.

Необходимым условием и требованием к составлению процессуальных документов является не только строгое следование процессуальному порядку составления процессуальных документов, но и их грамотное составление.

Отличительной особенностью уголовно-процессуальных документов является то, что лишь небольшая часть их содержания представляет собой стандартный текст, основное же место занимает конкретная информация (показания подозреваемого, свидетеля, потерпевшего и других участников уголовного процесса), требующая умений и навыков, основанных на знании юридических и литературных норм.

Документы, составляемые в ходе предварительного расследования, условно можно подразделить на *обязательные* (основные) и *факультативные* (вспомогательные). К *обязательным* процессуальным документам относятся такие виды документов, которые составляются по каждому уголовному делу органом дознания или следователем: это постановления, протоколы и обвинительное заключение.

Факультативными являются те виды процессуальных документов, которые в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности обвиняемого, собранных материалов не обязательно составляются по каждому уголовному делу. К ним относятся представления,

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. - Шарк, 2001.ст.1. - С.315.

²² Там же. ст.2. - С.315.

³³ Процессуальные акты предварительного расследования. Примерные образцы. - М.: Юридическая литература, 1991. - С.4.

подписки, обязательства, письменные поручения, заявления, сообщения, объяснения, повестки, описи и др.»¹.

Каждый из указанных документов отличается типовым содержанием, спецификой стиля, структурой, видами информации (событийная: изложение происшедшего в прошедшем времени; констатирующая: ссылки на статьи УПК и УК; предписывающая: разрешающая/запрещающая производить те или иные действия); реквизиты: адресат, наименование документа, дата, подпись, ссылка на закон).

В процессуальных актах (документах) необходимая информация может быть зафиксирована различными способами: рукописным, машинописным, типографским, а также с помощью чертежей, графических изображений, рисунков и т. п. Изготовление процессуальных актов с фиксацией в них необходимой для правильного разрешения уголовного дела информации называется **документированием**.

В уголовном процессе документирование осуществляется с соблюдением установленных форм процессуальных документов. Под **процессуальным актом** понимают процессуальный документ, в котором закрепляется процессуальное действие. Процессуальное действие и процессуальный документ имеют такое же соотношение, как сущность и явление, как содержание и форма.

Форма процессуального документа — необходимая совокупность элементов для правильного его оформления и изложения содержания.

К элементам оформления документа относятся: наименование документа, адрес рассылки и отправления, дата, регистрационный номер, гриф и т. д.

К элементам содержания документа относятся структурные части основного текста: вводная, описательно-мотивировочная, резолютивная части, а также приложения, схемы и т. п. Форма процессуального документа определяется в законе в зависимости от его назначения и содержания.

Процессуальный документ составляется на основе деятельности следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора и суда при расследовании преступлений, в ходе судебного разбирательства по уголовному делу или пересмотра судебного решения по уголовному делу, в ходе исполнения решений суда в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Он содержит определенное решение по конкретному уголовному делу или отражает ход и результат следственного и судебного действия.

• Классификация документов

Процессуальные документы могут быть *классифицированы*: по наименованию; по направлению деятельности должностного лица; по месту их составления; по форме; по характеру разрешаемых в них вопросов; по степени подлинности и гласности документов; по другим признакам. По

¹¹ Процессуальные акты предварительного расследования. Примерные образцы. — М.: Юридическая литература, 1991. — С.6.

наименованию выделяется несколько видов процессуальных документов. К ним относят: постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление, приговор и т.д. Для всех видов процессуальных документов характерен реквизит.

Под **видом документа** понимается совокупность документов, имеющих общее предназначение, обязательные и единые реквизиты.

Реквизит — обязательный элемент, который присущ определенному виду процессуального документа.

В общем делопроизводстве выделяется еще и такое понятие, как **формуляр**, под которым понимается совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной последовательности.

По **направлению (характеру) деятельности должностных лиц** процессуальные документы подразделяются:

- на акты предварительного расследования,
- акты прокурорского надзора;
- судебные акты;
- акты адвокатов;
- других участников уголовного процесса.

По **месту составления** различают внутренние (внутриучрежденные) и внешние процессуальные документы. *Внутренние документы* составляются следователем, дознавателем, должностными лицами органа дознания, руководителем следственного органа, судьей и используются при производстве по уголовному делу. *Внешние документы* могут быть исходящими и входящими. С помощью внешних документов обеспечивается связь органа дознания, дознавателя, следователя и суда с другими государственными органами, общественными организациями и отдельным гражданами. *Исходящие документы* — это те, которые отправляются следователем, должностными лицами органа дознания, дознавателем, судом в другие органы и учреждения, *входящие* — те, которые поступают из других учреждений, организаций, от должностных лиц или граждан.

По **форме** документы подразделяются на: индивидуальные, типовые и трафаретные. *Индивидуальные документы* составляются в произвольной форме; *типовые* — на основе образца, предусмотренного в законе. В *трафаретных документах* определенная часть документа отпечатана заранее, а остальная часть заполняется при составлении процессуальных актов.

По **количеству вопросов**, отражаемых в документе, они подразделяются на простые и сложные. В *простых документах* затрагивается один вопрос, а в *сложных* разрешается несколько разных вопросов.

Процессуальные документы по **степени подлинности** подразделяются на проекты документов (черновик), подлинники и копии.

Проект (черновик) процессуального акта — это документ в предварительной, первоначальной редакции. *Подлинник* — это документ в окончательной редакции, составленный надлежащим образом и подписанный полномочным должностным лицом. *Копия* — документ, воспроизводящий все реквизиты подлинного процессуального акта (документа).

По **степени гласности** процессуальные документы подразделяются на секретные и несекретные; по **срокам исполнения** — на срочные и несрочные; по **срокам хранения** — на документы постоянного и временного хранения.

Содержание и форма процессуальных документов, используемых в уголовном судопроизводстве, определяются в нормах уголовно-процессуального закона.

Документ в уголовном процессе — это носитель сведений о фактах, содержанию и способам фиксации которых действующее уголовно-процессуальное законодательство придает правовое значение.

Следует особо подчеркнуть, что протоколы следственных и судебных действий являются доказательствами по уголовному делу. Так, протоколы осмотра места происшествия, проведения следственного эксперимента, протокол опознания и иных следственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, исследуются в ходе судебного разбирательства и могут служить основанием для постановления приговора.

Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве в зависимости от полномочий органа, который их составляет, бывают следственными или судебными.

Следственные документы составляются дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором.

Следственные (процессуальные) документы являются правовой базой для судебной деятельности и успешного разрешения уголовного дела судом.

Виды процессуальных документов.

Процессуальные документы подразделяются:

- на протоколы;
- постановления;
- представления;
- поручения;
- указания;
- ходатайства;
- уведомления;
- обвинительные заключения;
- обвинительные акты;
- и некоторые иные процессуальные документы.

• **Методика составления процессуальных документов**

Документирование каждого процессуального действия является отличительной особенностью и является общим условием как предварительного расследования, так и судебного разбирательства по уголовному делу. Процессуальное документирование имеет свою методику.

Под **методикой составления процессуальных документов** понимается определенная совокупность конкретных методов, приемов и способов, рекомендуемых для подготовки, разработки и написания процессуальных актов.

Каждый процессуальный акт индивидуален, и это предопределяет творческое содержание деятельности по его составлению. Методика составления процессуальных документов включает общие положения их составления, принципы (основы) разработки процессуальных актов, а также частные методы, приемы и рекомендации по подготовке процессуальных документов.

Содержание методики охватывает:

- требования, предъявляемые к составлению процессуальных актов;
- принципы составления этих актов;
- способы систематизации материала в документе;
- научные рекомендации по оптимальному составлению процессуальных актов.

При подготовке любого процессуального документа необходимо строго соблюдать общепризнанное положение о том, чтобы *содержание процессуального акта соответствовало морали и нравственности*.

Каждый процессуальный документ, его содержание должны соответствовать законам логики и психологии.

Одним из принципов составления процессуальных актов является *обеспечение законности* процессуального документа. Законность процессуального акта предполагает точное соблюдение норм уголовно-процессуального права, регламентирующего форму и содержание соответствующего документа, полное соответствие нормам материального и процессуального права, применяемым при составлении данного акта.

Кроме этого, каждый процессуальный акт *должен быть обоснованным*. *Обоснованным* процессуальный акт будет только тогда, когда выводы, содержащиеся в процессуальном акте, подтверждены собранными по делу доказательствами, учитывают все данные о личности подозреваемого или обвиняемого, подсудимого при принятии решений или производстве следственных, судебных и иных процессуальных действий.

Процессуальные акты должны быть еще и *мотивированными*. *Мотивированность* процессуального акта является выражением его законности и обоснованности. В мотивировочной части процессуального акта излагаются основания и мотивы принимаемого процессуального решения. Приведение доводов и аргументов, обосновывающих принимаемое решение, повышает убедительность следственного или судебного документа и делает его процессуально безупречным. Наличие в процессуальном акте соответствующих мотивов дает возможность проверить правильность принятого решения.

Важным качеством каждого процессуального документа является его *определенность*. *Определенность* процессуального акта означает ясность всего содержания документа, четкость изложения содержания текста, однозначность понимания всех понятий, использованных в документе, исключение двусмысленного их толкования.

Каждый процессуальный документ *должен быть логичным*. Логичность процессуального акта предполагает отсутствие внутренних противоречий

между отдельными частями документа, между собранными по делу доказательствами и сделанными следователем (дознавателем) выводами, между установленными обстоятельствами и решением, принятым по делу.

При составлении каждого процессуального акта не следует забывать о его воспитательном воздействии на лиц, участвующих в производстве по уголовному делу, о том, что законный и обоснованный процессуальный акт является действенным средством выполнения задач по предупреждению преступлений.

В юридической литературе и практике выработаны научно обоснованные рекомендации по качественному и оптимальному составлению процессуальных актов. Так, например, твердо устоялась и нашла даже закрепление в законе типичная структура постановления: вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части.

Таким образом, **процессуальный документ** в уголовном процессе представляет собой официальный письменный документ, который исходит от правомочного органа государственной власти, осуществляющего уголовно-процессуальную деятельность, и порождает конкретные права и обязанности участвующих в деле лиц.

Литература для чтения

1. Воронцова, Ю. А. Русский язык для юристов (Практический курс) : учебное пособие для курсантов и слушателей вузов МВД России / Ю. А. Воронцова, Е. Ю. Хорошко. – Белгород : ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2008. [Электронный ресурс] – 108 с.
2. Загорский Г. И., Качалов В. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе : учеб. пособие для вузов. – М.: РАП, 2014. [Электронный ресурс] – 192 с. ISBN 978-5-93916-427-6
3. Пулатова У.Р. Практикум по составлению процессуальных документов. Учебное пособие. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2023 г. – 143 с.